

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٧ شعبان ١٤٣٣ هـ،

برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد سالم الكواري، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني،
ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية.
وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

صدر الحكم الآتي:

في القضية المُنقّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة (٦) قضائية.

المرفوعة من:

حمدي محمد الشناوي وسهير خليفة السعد
وكيلهما المحامي محمد الفاتح مدني.

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
- ٢- إلهام عبدالله محمد زين الدين محمد.
- ٣- نبيل عبدالله أحمد الساعي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده مريم، بسمة، زين.
- ٤- دانة نبيل الساعي.
- ٥- نعيمة غلوم شريف.

الإجراءات

بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٠ م ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (٥) و(٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧)

لسنة ١٩٨٩، بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم ممثل الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان، لانتفاء المصلحة، وبرفض الدعوى.

وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرة برده انتهى فيها إلى طلب الحكم ، أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، ولعدم سداد الرسم المقرر على الدعوى ، واحتياطياً : برفض الدعوى .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم، كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم (٢٠٠٨/٥٩٦٤) ، أمام المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الخامسة - ابتغاء القضاء بإلزام المدعيين بأن يؤديا لهم مبلغا قدره ٦٠,٠٠٠/ دينار، جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء الخطأ الطبي الذي وقع للمدعى عليها الثانية.

ولدى تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، قررت المحكمة بجلسة ٢٠٠٩/٢/٢٤ العدول عن قرارها بنذب الطبيب الشرعي واستبداله بلجنة التراخيص الطبية، المنصوص عليها في المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، للكشف على المدعى عليها الثانية، وبيان مدى ارتكاب المدعيين لخطأ طبي، وأودعت لجنة التراخيص تقريرها لدى المحكمة، وبجلسة ٢٠١٠/٥/٣٠ تقدم المدعيان بمذكرة انتهاء فيها إلى طلب التصريح لهما باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين (٥) و(٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان لمخالفتها أحكام المواد (٤) و(١٨) و(٢٠) و(٣٢) و(١٠٤) من الدستور، وفي الجلسة نفسها قررت محكمة الموضوع امهال المدعى عليهما مدة شهر ليقدموا للمحكمة ما يثبت الطعن بعدم دستورية المادتين الآنفيتين، والتأجيل لجلسة ٢٠١٠/٦/٢٩، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة.

وحيث إن ممثل الحكومة تقدم بمذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية بالطريق الذي رسمه القانون ، وذلك على سند من القول بأن محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن قرارها بالتصريح للمدعين بالطعن بعدم الدستورية لا ينبئ في ذاته عن تقدير المحكمة لجدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك اشارة ضمنية إزاء التجهيل الذي شاب قرارها. كما دفع ممثل الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة بنظرها، ولانتفاء المصلحة بالنسبة إلى الطعن على المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك تأسيساً على أنه لا يكفي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفاً في ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون النص - بتطبيقه على المدعي - قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور، على نحو ألحق به ضرراً مباشراً، وانتهى ممثل الحكومة بمذكرة دفاعه إلى طلب رفض الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المثار من ممثل الحكومة حول عدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون، فهو دفع مردود، ذلك أنه ووفقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، التي جرى نصها على أنه، ((ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون، أو لائحة ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن)) . وباستقراء أحكام الفقرة السالفة، فإنه يتضح جلياً أن المشرع لم يلزم محكمة الموضوع بالإفصاح عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، بل يكفيها لتقدير ذلك، تأجيل نظر الدعوى ليقدم مثير الدفع بعدم الدستورية ما يفيد لجوءه إلى المحكمة الدستورية، وتقدمه بطعنه بعدم الدستورية.

ولما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى الموضوعية، أن الطاعنين قد دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (٥) و(٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بموجب المذكرة المقدمة بجلسة ٢٠١٠/٥/٣٠، وثبتا دفعهم هذا كذلك بمحضر جلسة ٢٠١٠/٥/٣٠، فقررت المحكمة بذات الجلسة - ٢٠١٠/٥/٣٠ -، إمهال وكيل الطاعنين مدة شهر ليقدم للمحكمة ما يثبت الطعن بعدم الدستورية على المادتين المطعون عليهما، والتأجيل لجلسة ٢٠١٠/٦/٢٩،

ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع الذي أبداه المدعيان طعنًا على النصين موضوع هذا الطعن، وأصدرت قرارها في الجلسة نفسها التي طعن فيها، مما يتأكد معه إعمال محكمة الموضوع لموجبات أحكام المادة (١٨) فقره (ج) من قانون المحكمة الدستورية، سائلة البيان، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله، واردةً على غير سند، متعين الرفض.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم سداد رسم الطعن أمام المحكمة الدستورية، والمثار من المدعى عليهم، فانه دفع مردود، ذلك أن المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، تنص على أنه ((مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، بفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة قدره خمسمائة دينار.

وتسري على هذه الرسوم القواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢ بشأن الرسوم القضائية)). وأخذاً بما استلزمه هذا النص صراحة، فإن الرسم المقرر على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية هو خمسمائة دينار، ويسري بشأنه القواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢ بشأن الرسوم القضائية، ولما كانت المادة (١٠) من المرسوم المذكور، التي جرى تعديلها، بموجب المرسوم بقانون (١٠) لسنة ١٩٨٨، والتي نصت بعد تعديلها على أنه ((يجوز بقرار يصدر من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل الرسوم القضائية المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون بالحذف أو النقص أو الزيادة. كما يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها))، ولما كان الثابت من أوراق هذه الدعوى، أن وكيل الطاعنين، كان قد تقدم بطلب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية لإعفاء الطاعنين من رسوم الدعوى الدستورية، فأصدر وزير العدل بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨، قراراً بتأجيل الرسم إلى حين الفصل في الدعوى الدستورية، وإذ كان ذلك، فإن هذا النعي يكون مفتقداً لسنده، مما يتعين رفضه.

وحيث إن المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المطعون عليها، تنص على أنه ((تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد التحقق من الشهادات العلمية لطالب الترخيص، والتأكد من كفاياته المهنية، وكذلك فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلب نقل تلك العيادات، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقاً للنظم والاشتراطات التي يصدر بتحديدتها قرار من وزير الصحة)).

وتنص المادة (٢٧) من المرسوم بقانون نفسه، والمطعون عليها على أنه ((لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه، لتشخيص المرض، وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولاً في الأحوال التالية:-

أ- إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب- إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

ج - إذا أجرى على مرضاه تجارب، أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.

وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها)).

وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمطعون عليها، قد قدرت نسبة العجز الذي أصاب المدعى عليها الثانية، من جراء العملية الجراحية والمتابعة الطبية التي قام بها المدعيان، مما يجعلهما خاضعين لحكم المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، المطعون عليها، التي حددت الحالات التي يقوم بها خطأ الطبيب، مما يتأكد معه توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعيين في الطعن على هاتين المادتين، وبالتالي يتحدد نطاق الطعن في كل من المادة (٥)، والفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) المطعون عليهما، ويغدو الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (٥) غير قائم على سند، مما يتعين معه رفضه.

ولا ينال من توافر مصلحة المدعيين، في دعواهما الماثلة، صدور القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء هيئة المهن والخدمات الطبية، والمنشور في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم (٢٩٠٤) بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٠٩، ذلك أن هذا القانون لا يسري على وقائع المنازعة الموضوعية التي اكتملت وقائعها، وتحدد المركز القانوني لخصومها قبل نشر هذا القانون، إذ تم تقدير نسبة العجز ٤٠٪، وذلك بموجب القرار الصادر عن اللجنة الطبية، المنصوص

عليها في المادة (٥) المطعون عليها بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٩، والمرسل إلى محكمة الموضوع، ولما كان دستور مملكة البحرين المعدل، قد نص في المادة (١٢٤) على انه ((لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ...))، وتنص المادة (٦) من القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١، على أنه ((تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها))، وحيث إن الطعن المائل يتمحور حول اختصاص لجنة التراخيص الطبية بشأن التحقق من توافر الخطأ الطبي، وبالتالي يضحى ذلك نزاعاً حول قبول دليل من أدلة الإثبات، وهو نزاع يتعلق بمسألة ذات طبيعة إجرائية في الخصومة القضائية، ولما كان الإجراء الذي اتخذته محكمة الموضوع، بإحالة المدعى عليها الثانية إلى اللجنة المنصوص عليها، في النص المطعون عليه يتعلق بوقائع حدثت في ظل سريان أحكام المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، سألغة البيان، ومفاد ذلك كله أن النصوص المطعون عليها تظل هي الحاكمة للنزاع الموضوعي، وأن مصلحة المدعيين في دعواهما تظل قائمة ومستمرة، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه، غير قائم على سند، حرياً بالرفض.

وحيث إن المدعيين ينبغي أن على النصين المطعون عليهما - المشار إليهما سابقاً - مخالفتهم لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (٤) و(١٨) من الدستور، وذلك بجعل جهة معينة غير جهة القضاء هي التي تقرر وجود خطأ طبي من عدمه، علاوة على أن النصين المطعون عليهما يميزان بين أحاد الناس وفئة الأطباء حينما أناطا باللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) تقدير الخطأ الطبي، بينما يقدره القاضي بالنسبة إلى غيرهم، مما يهدر الحق في الحصول على الحماية القضائية، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، لأن ذلك يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية، في أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لحكم المادة (٣٢) من الدستور، كما خالف النصان المطعون عليهما المادة (١٠٤) من الدستور، وذلك بإهدارهما الضمانات التي يتمتع بها المتقاضون أمام القضاء، وهي ضمانات غير متوافرة في اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) الطعينة.

وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة رقم (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، سألغة البيان، فإن الفقرة الأولى من المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن ((أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة، وتنتشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها))، ومفاد ذلك كله

ان الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - وهي بطبيعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها - تكون لها حجية مطلقة، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام، قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك نظرا لعموم نص المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها، هي رقابة شاملة، تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، فتلغي نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته، وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.

لما كان ذلك، وكان المستهدف من الدعوى الماثلة، هو الفصل في دستورية المادتين (٥) و(٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (٢٧) السابق الإشارة إليه، بموجب حكمها الصادر بجلسة ٢٦ أكتوبر سنة ٢٠١١، في القضية رقم (٠٨/١/٠٨) لسنة ٦ قضائية، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٠٢٤ بتاريخ ٣ نوفمبر سنة ٢٠١١، ولما كان مقررنا قانونا أن لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقياً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (٢٧) المطعون عليها.

وحيث إنه بالنسبة إلى ما أثير من مطاعن حول دستورية نص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ سائلة البيان، فإن دستور مملكة البحرين جعل مساواة المواطنين أمام القانون أساساً من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقييد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، فنص في المادة (٤) منه، على أن ((العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة))، وتدعيماً لمبدأ المساواة بين المواطنين في شأن الحقوق والواجبات العامة، نص الدستور في المادة (١٨) على أن ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)) .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، في المادتين المشار إليهما آنفاً، الذي تردده الدساتير المعاصرة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات، في مواجهة صور التمييز كافة التي تنال منها، أو تقييد ممارستها، سواء كان ذلك حسبما نص عليه الدستور بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، أو بسبب أي صورة أخرى من صور التمييز، على اعتبار أن مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيماً بالنصوص التي تضمنها تحقيق غايات بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، كافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم، بما لا يجاوز هذه الغايات.

متى كان ذلك وكان المشرع، فيما أوكله من اختصاص للجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ المطعون عليها، التي هي لجنة فنية صرفة، تتولى في حدود الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) من المرسوم بقانون المشار إليه، إبداء الرأي الفني المتخصص بشأن الأخطاء الطبية المبينة بالنص الطعين، إنما يستهدف بذلك غاية مشروعة، مفادها إيجاد الحلول للمنازعات، التي تثور حول هذه الأخطاء في مهدها، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات، وما تستوجبه من خبرات فنية متخصصة، من دون أن ينال ذلك من حق أطراف هذه المنازعات في عرضها على القضاء، والطعن أمامه على أعمال وقرارات تلك اللجنة، التي لا تعدو أن تكون جهة خبرة في مجال إثبات الأخطاء الطبية، ومن ثم يضحى أكيدا أنه لا وجه للقول بأن النص الطعين يقيم - اعتسافاً - تمييزاً تحكيمياً منهياً عنه، بين أطراف منازعة تتعلق بإثبات الخطأ الطبي، وغيرهم من المتقاضين، الذين يتداعون قضائياً لإثبات ضرر يدعون حصوله، في مسعاهم إلى نيل الترضية القضائية التي ينشدونها، بما مؤداه أن النعي على هذا النص مساسه بمبدأ المساواة يغدو قائماً على غير أساس، حرياً بالرفض.

وحيث إن المادة (٢٠/و) من الدستور المعدل نصت على أن ((حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون))، ونصت المادة (٣٢) منه على أنه ((يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، إنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه)) .

كما نصت المادة (١٠٤) من الدستور على انه ((أ- شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب - لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضاؤه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

ج - ...

د - (...).

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، ان سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي، هي سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواها وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنا، حده في ذلك أن يكفل للخصومة القضائية عدالتها، بما يصون مبادئها، ضامناً ألا يكون الفصل فيها بعيداً عن أدلتها، أو نابذاً الحق في إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأدلة، فلا يكون بنيان الخصومة متحيفاً حقوق أحد من الخصوم، بل مكافئاً بين فرصهم في مجال إثباتها، أو دحضها، استظهاراً لحقائقها، واتصالاً بكل عناصرها، وصولاً إلى ترضية قضائية منصفة، هي بافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون تشكل ركناً ركيناً من حق التقاضي، وترتبط بالأغراض النهائية التي يعمل لبلوغها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استقلال السلطة القضائية أمر لازم لضمان الخضوع للقانون، وقد كفل الدستور المعدل للسلطة القضائية استقلالها، وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل في أعمالها، أو التأثير في مجرياتها، أو إرهابها بقيود تستنفذ ولايتها، باعتبار أن القرار النهائي، في شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم، هو بيد أعضائها، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

وحيث إن نص المادة (٥) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، المطعون عليه، لم يجعل من اللجنة الطبية المنصوص عليها فيه، سوى لجنة فنية، أسند إليها اختصاصات محددة، منها تقرير حدوث الأخطاء الطبية المنوه بها في المادة (٢٧) من المرسوم بقانون نفسه ، فهي لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاصات فنية، قراراتها ليست نهائية، بل خاضعة لرقابة القضاء، إذ جاء النص المطعون عليه خلواً من كل ما من شأنه أن يستقيم موطئاً لقالة مصادره سلطان القاضي وحرية في تقدير الدليل المستخلص من تقرير لجنة

التراخيص الطبية، المنصوص عليها فيه، يستند به سلطاته المقررة، باعتباره القاضي الأعلى في الدعوى، كما لم يغفل هذا النص يد القاضي عن تكليف خبير آخر، غير لجنة التراخيص الطبية، بعد إيداع هذه اللجنة لتقريرها، استيفاءً لعقيدته في النزاع، بالاستناد إلى الدليل الذي يركن إلى وجاهته، ومن ثم فلا سند للقول بإخلال نص المادة (٥) المطعون عليها بحق التقاضي، وبمبدأي استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، سواء كان ذلك من حيث محتواه، أو من حيث مقاصده، ويضحى النعي عليه بهذا الشأن، مفتقداً سنداً دستوري، متعيناً رفضه.

وحيث إذ كان ما تقدم، وكان النص الطعين لم يخالف أحكام المواد (٤) و(١٨) و(٣٢) و(١٠٤) من الدستور، أو أي حكم آخر فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى بالطعن على المادة (٢٧) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩، بشأن مزاوله مهنة الطب البشري وطب الأسنان لسابقة الفصل فيها، وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ -/١٠٠ دينار مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

- تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٢ الساعة ٤ عصراً هو نهاية الأجل لطلبات الإدخال والمتقابلة والطلبات العارضة ونهاية الأجل لتقديم الأطراف اتفاقهم على اختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع.

- الاجتماع الرابع بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢ الساعة ١٢ ظهراً لتقديم المدعى عليه الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الاجتماع الثالث وتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات الإدخال والدعوى المتقابلة والطلبات العارضة (إن وجدت) ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع المستندات.

- الاجتماع الخامس بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٢ الساعة ١٢ ظهراً نهاية الأجل لتقديم كافة طلبات إجراءات الإثبات وتبادل مذكرات الرد حول تقارير الخبراء وجميع المستندات المقدمة في الدعوى.

- الاجتماع السادس بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ الساعة ١٢ ظهراً لتبادل مذكرات الرد حول كافة طلبات إجراءات الإثبات وإعلان الأطراف بموعد الجلسة الأولى أمام الهيئة.

مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات

استدراك

نُشر في الجريدة الرسمية العدد (٣٠٥٩) الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٢ حكم المحكمة الدستورية في القضية المُنقِدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (د/٢/٢٠١٠) لسنة (٦) قضائية.

وقد سقط سهواً اسم المحامي عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري، وكيل المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس وهم:

٢- إلهام عبدالله محمد زين الدين محمد.

٣- نبيل عبدالله أحمد الساعي، عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن أولاده (مريم، بسمة، وزين).

٤- دانة نبيل الساعي.

٥- نعيمة غلوم شريف.

لذا لزم التنويه